



PENETAPAN

Nomor 958/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. PUTU EVIT DANANJAYA YADI,
NIK.5106031307040001, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 21 Tahun, Tempat lahir Bangli, Tanggal Lahir 13 Juli 2004, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Jehem Kaja, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

2. NI PUTU YULIA PRASHANTI DEWI, NIK. 5103026407070001, Jenis kelamin Perempuan, Umur 18 Tahun, Tempat Lahir Tabanan, Tanggal Lahir 24 Juli 2007, Pekerjaan Belum / tidak bekerja, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Tengah Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II**, memberikan Kuasa kepada NI NENGGAH BUDAWATI, S.H., M.H., NI KETUT MADANI TIRTASARI, S.H., dan PUTU ARIYANTI SUNINGSIH,SH., Para Advokat/Pengacara pada LBH BALI WOMAN CRISIS CENTRE (LBH BALI WCC), yang beralamat di Jalan Muding Indah VIII Nomor 1, Kerobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. No Tlp. / 081238998184 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A tanggal 17 Desember 2025 dengan Reg. No.5458/Daf.2025, selanjutnya di sebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 04 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Desember 2025 dalam Register Nomor 958/Pdt.P/2025/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon sudah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Buduk pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2025 dan yang berkedudukan sebagai Purusa adalah PUTU EVIT DANANJAYA YADI;
2. Bahwa Pemohon **NI PUTU YULIA PRASHANTI DEWI** pada waktu melangsungkan perkawinan baru **berumur 18 (Delapan belas) Tahun, 3 (tiga) Bulan**;
3. Bahwa oleh karena Pemohon **NI PUTU YULIA PRASHANTI DEWI** belum berusia **19 Tahun** pada saat melangsungkan perkawinan, maka belum bisa pemohon membuat Akta perkawinan, dimana diperlukan pengesahan dari pengadilan;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut status Para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa oleh karena Pemohon **NI PUTU YULIA PRASHANTI DEWI** bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan Para pemohon yang bernama **NI PUTU YULIA PRASHANTI DEWI** dengan **PUTU EVIT DANANJAYA**



YADI yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Buduk pada tanggal 27 Oktober 2025;

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan/atau kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK. 5106031307040001, atas nama Putu Evit Dananjaya Yadi, tanggal 06 Nopember 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103026407070001, atas nama Ni Putu Yulia Prashanti Dewi, tanggal 31 Juli 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 152/IST/BGL/WNI/2009 atas nama Putu Evit Dananjaya Yadi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 8 Juni 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.000978/B1/IST/2008, atas nama Ni Putu Yulia Prashanti Dewi, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 077/DAB/N/XII/2025, tanggal 27-10-2025, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 958/Pdt.P/2025/PN Dps



6. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Izin Orang Tua/ Wali Suami / Istri atas nama I Made Edy Santosa (orang tua dari Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 5103022207100004 atas nama Kepala Keluarga I Made Edy Santosa, tanggal 24-09-2025, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai asli Buku Catatan Kesehatan atas nama Ni Putu Yulia Prashanti Dewi, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUDARSANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (Putu Evit Dananjaya Yadi) dan Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) karena Para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke sebagai saksi ke depan persidangan sehubungan dengan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan masih di bawah umur dan sekarang mau mengurus Akta perkawinan;
- Bahwa setahu saksi yang saat itu di bawah umur yaitu Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2025 di Buduk, Kabupaten Badung;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Pemohon I (Putu Evit Dananjaya Yadi);
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan karena saat itu Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) sudah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;
- Bahwa dari kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Para Pemohon karena saat itu Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) sudah hamil;



- Bahwa orang tua Para Pemohon saat sebelum melaksanakan perkawinan Para Pemohon tidak pernah memohon dispensasi ke Pengadilan karena waktu itu belum mengerti kalau harus memohon dispensasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut belum lahir;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan dilaksanakannya perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada ijin dari orang tua kandung Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) untuk melaksanakan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tidak ada paksaan karena Para Pemohon saling suka sama suka;

2. Saksi I NYOMAN EDY RAHARJA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (Putu Evit Dananjaya Yadi) dan Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) adalah keponakan saksi dan Pemohon I (Putu Evit Dananjaya Yadi) adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke sebagai saksi ke depan persidangan sehubungan dengan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan masih di bawah umur dan sekarang mau mengurus Akta perkawinan;
- Bahwa setahu saksi yang saat itu di bawah umur yaitu Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2025 di Buduk, Kabupaten Badung;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Pemohon I (Putu Evit Dananjaya Yadi);
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan karena saat itu Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) sudah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;



- Bahwa dari kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Para Pemohon karena saat itu Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) sudah hamil;
- Bahwa orang tua Para Pemohon saat sebelum melaksanakan perkawinan Para Pemohon tidak pernah memohon dispensasi ke Pengadilan karena waktu itu belum mengerti kalau harus memohon dispensasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut belum lahir;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan dilaksanakannya perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada ijin dari orang tua kandung Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) untuk melaksanakan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tidak ada paksaan karena Para Pemohon saling suka sama suka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang pada pokoknya yaitu memohon agar Pengadilan menyatakan sah Perkawinan Para pemohon yang bernama **NI PUTU YULIA PRASHANTI DEWI** dengan **PUTU EVIT DANANJAYA YADI** yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Buduk pada tanggal 27 Oktober 2025 dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan/atau kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Para Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Para Pemohon yang pertama yaitu mengenai pengesahan perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan", sehingga apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam materi permohonannya yang pertama adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiksi voluntair*, sehingga dapat diperiksa melalui suatu perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta P-7 berupa Kartu Keluarga yang dikuatkan oleh keterangan saksi I Wayan Sudarsana dan I Nyoman Edy Raharja, diketahui jika Para Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli (Pemohon I) dan Kabupaten Badung (Pemohon II), dan perkawinan yang dimohonkan untuk dinyatakan sah terjadi di Desa Buduk

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 958/Pdt.P/2025/PN Dps



Kabupaten Badung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2, yang pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan sah perkawinan Para Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 077/DAB/N/XII/2025, tanggal 27-10-2025, yang didukung dengan keterangan saksi I Wayan Sudarsana dan I Nyoman Edy Raharja, diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Buduk pada tanggal 27 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilakukan menurut agama-nya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", dan ayat (2) menentukan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua" kemudian dalam Pasal 7 disebutkan (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan pembentukan undang-undang untuk mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun agar setara dengan laki-laki. Setelah putusan MK tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum 19 (sembilan belas) tahun baik untuk pria maupun Wanita;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan dengan dispensasi kepada pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan *a quo*, berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang didukung dengan keterangan saksi I Wayan Sudarsana dan I Nyoman Edy Raharja diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengerti dihadirkan ke sebagai saksi ke depan persidangan sehubungan dengan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan masih di bawah umur dan sekarang mau mengurus Akta perkawinan;
- Bahwa setahu saksi-saksi yang saat itu di bawah umur yakni umur 17 (tujuh belas) tahun adalah Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) (vide bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2025 di Buduk, Kabupaten Badung (vide bukti P-5);
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Pemohon I (Putu Evit Dananjaya Yadi);
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan karena saat itu Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) sudah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan (vide bukti P-8);



- Bahwa dari kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Para Pemohon karena saat itu Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) sudah hamil;
- Bahwa orang tua Para Pemohon saat sebelum melaksanakan perkawinan Para Pemohon tidak pernah memohon dispensasi ke Pengadilan karena waktu itu belum mengerti kalau harus memohon dispensasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut belum lahir;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan dilaksanakannya perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada ijin dari orang tua kandung Pemohon II (Ni Putu Yulia Prashanti Dewi) untuk melaksanakan perkawinan Para Pemohon (vide bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tidak ada paksaan karena Para Pemohon saling suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perkawinan antara Para Pemohon bukan karena suatu paksaan melainkan telah ada kesadaran dari masing-masing pihak, dengan demikian syarat persetujuan kedua calon mempelai serta mendapat izin dan persetujuan orang tua bagi yang belum cukup umur-pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat perkawinan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap ketentuan umur pihak orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, namun ternyata dalam hal ini pihak orang tua tidak mengajukan dispensasi kepada Pengadilan untuk kepentingan Pemohon II, melainkan Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2025 di Buduk, Kabupaten Badung dan saat ini mengajukan permohonan agar Perkawinan tersebut dinyatakan sah karena menurut saksi I Wayan Sudarsana dan I Nyoman Edy Raharja pada pokoknya menerangkan bahwa pihak orang tua tidak mengetahui mengenai harus adanya ijin/dispensasi perkawinan dan saat dilaksanakan perkawinan bersifat mendesak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah dalam kondisi hamil, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 dan P-4 dihubungkan dengan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang didukung dengan keterangan saksi I Wayan Sudarsana dan I Nyoman Edy Raharja, mengungkapkan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon, Pemohon II yang saat itu belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal (7) Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata telah dalam keadaan hamil $\pm$ 5 (lima) bulan, dan perkawinan tersebut atas kehendak dari Para Pemohon sendiri dan telah mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak keluarga / orang tua terutamanya orang tua Pemohon II serta telah diakui oleh masyarakat adat setempat melalui perangkat desa adatnya sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 077/DAB/N/XII/2025, tanggal 27-10-2025, sehingga perkawinan tersebut telah dilakukan menurut Hukum Agama Para Pemohon dan secara sosial masyarakat telah diterima dan diakui oleh masyarakat (adat) setempat tanpa terbukti adanya keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Hakim berpendapat apabila perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki Akta Perkawinan, maka secara administrasi kependudukan, anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan tersebut akan menjadi anak dari seorang perempuan/ibu saja karena perkawinannya belum dicatatkan, sehingga hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja halmana akan merugikan kepentingan terbaik bagi anak yang harus dilindungi, padahal secara nyata Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan perkawinan tersebut dilakukan atas persetujuan Para Pemohon, adanya keadaan yang mendesak dan telah mendapat izin atau persetujuan dari orang tua masing-masing pihak serta telah ada pengakuan dari masyarakat adat melalui perangkat adatnya, selain itu Hakim juga berpendapat akan menjadi tidak baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat apabila suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 958/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, telah direstui oleh pihak keluarga Para Pemohon dan juga diakui dalam masyarakat (adat) setempat namun tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang akan lahir dalam hubungan dan perkawinan Para Pemohon serta mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan serta mendasarkan pada fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilakukan menurut hukum Agama Para Pemohon sehingga memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula diterima oleh masyarakat Adat setempat, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut diberikan dispensasi dan sekaligus menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah, dengan demikian petitum ke-2 Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, dimana Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk diterbitkan akta perkawinan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh instansi pelaksana/unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" dan dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sesuai Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 077/DAB/N/XII/2025, tanggal 27-10-2025 telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga berdasarkan hal itu Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa penting yakni di Kabupaten Badung atau di tempat penduduk berdomisili sesuai KTP dan pejabat pelaksana sesuai kewenangannya agar mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan dan menerbitkan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya petitum ke-3 Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 yang pada pokoknya Membebankan semua yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/*yurisdiksi volunteer* serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum ke-1, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Para pemohon yang bernama Ni Putu Yulia Prashanti Dewi dengan Putu Evit Dananjaya Yadi yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Buduk pada tanggal 27 Oktober 2025 sesuai Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 077/DAB/N/XII/2025, tanggal 27-10-2025, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat penduduk berdomisili setelah diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan kedalam register untuk itu dan diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 8 Januari 2026**, oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pdt.P/2025/PN Dps tanggal 10 Desember 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suparta, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 958/Pdt.P/2025/PN Dps



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp	100.000,00
- Penggandaan Berkas....	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);